

1501133-43.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... a dosar a pena: 1 - Para o crime de tráfico de entorpecentes: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação pelo tráfico de entorpecentes (processo nº 0063602-03.2011 - fls. 48). Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501133-43.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2212832/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 19470493 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 4294/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2212832 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2212832 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 4294/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fagner de Almeida Pessoa

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 14 "caput" do(a) 10.826/03

Local: RUA JOSÉFINA RÉIS ASSUNÇÃO, 301

JARDIM SANTO ANTONIO I - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15047147Tipo de prisão:

Flagrante; Local de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PretoTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoArt. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 14 "caput" e Art. 15 "caput" ambos do(a) LEI 10.826/03Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 14 "caput" e Art. 15 "caput" ambos do(a) LEI 10.826/03

Réu Preso

Aos 21/02/2022, às 16:20h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do(a) MM.

Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Presente o réu, Fagner de Almeida Pessoa, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), Dr(a). SIDNEI FRANCISCO NEVES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, o réu foi interrogado e foi inquirida uma testemunha, Daniel Pinto França Neto, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Luiz Gabriel Bellei, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. FAGNER DE ALMEIDA PESSOA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigos 14 e 15, da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 19h10min, no bairro Jardim Santo Antônio, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu disparou arma de fogo ou acionou munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 19h10min, na Rua Josefina Reis Assunção nº 301, no bairro Jardim Santo Antônio, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, guardava e transportava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 114,16 gramas de maconha, distribuídas em 06 porções. Consta, ainda, que no mesmo dia, horário e local, o réu portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 22, de uso permitido, marca Rossi, e 05 cartuchos do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação preliminar (fls. 43/45), laudo de resíduos nas mãos do réu relativos a disparo da arma de fogo (fls. 101/102), exame da arma de fogo (fls. 143/146), laudo em aparelho celular (fls. 147/152), fotografia das drogas e da arma apreendidas (fls. 31/33 e 35) e exame químico-toxicológico (fls. 94/97). A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2021 (fls. 113/114) e o réu foi citado (fls. 137). Apresentou defesa preliminar (fls. 153). Realizada audiência, o réu foi interrogado e a testemunha foi ouvida. Em debates o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna pela consunção dos crimes de porte de arma e de disparo, e benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 09), confessou as três imputações. Confirma a posse da droga e o porte da arma. Sobre o entorpecente, estava o transportando a pedido de um terceiro. Receberia R\$ 30,00 pelo serviço. Sobre a arma de fogo, guardava para um colega seu há cerca de 01 mês. Admite o disparo, dizendo que mais cedo havia passado defronte onde corta o cabelo e, ao ver colegas seus, deu um disparo para cima a fim de chamar a atenção, sem qualquer outro propósito. Em juízo manteve as confissões, entretanto afirmou que o disparo em via pública foi acidental. Confessou o tráfico e o porte de arma. Os policiais militares Daniel e Luiz Gabriel, na fase policial (fls. 03 e 04), bem como Daniel em juízo, narraram que, mais cedo no dia dos fatos, receberam um chamado via COPOM referente a um disparo de arma de fogo no bairro Santo Antônio. O informante indicava o envolvimento de um veículo VW/Gol modelo G5. Às 19 hrs, quando em patrulhamento, avistaram um veículo VW/Gol, modelo G3, em péssimas condições. O condutor, ora réu, demonstrou intenso nervosismo, o que motivou a abordagem. Em poder dele foram encontrados R\$ 17,00 e

um celular. Em vistoria no veículo, localizaram as 06 porções de maconha, que estavam em uma sacola, além de uma arma de fogo. O armamento era calibre 22, tinha 06 munições: 05 intactas e uma deflagrada. Foi dado voz de prisão ao réu, consignando-se a similitude entre a descrição a informação recebida via COPOM e a situação da abordagem do réu. Eis a prova colhida. A confissão do réu se coaduna com os demais elementos de prova. Sobre o tráfico de entorpecentes, é incontroverso nos autos que a droga estava em poder do réu. O exame químico-toxicológico revelou que se tratava de maconha. A quantidade de porções e a forma de acondicionamento, por si sós, já demonstravam que a droga era destinada ao fornecimento de terceiros, o que converge com a versão do réu de que a transportava mediante encomenda de pessoa não informada, recebendo pelo serviço. Assim, incontestemente materialidade e autoridade, de rigor a condenação pelo crime de tráfico. Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, também incontestemente que a arma estava fora da residência do réu, sendo transportada em seu veículo. A eficácia da arma restou comprovada pelo laudo de fls. 143/146. Somadas, as circunstâncias bastam para a configuração do delito. Por fim, mais cedo naquele dia já tinham noticiado à polícia militar um disparo de arma de fogo nas redondezas. O réu foi abordado em posse de um revólver com 05 munições intactas e uma deflagrada. Embora não tenha sido encontrado resíduo em suas mãos (fls. 101/102), o laudo de fls. 143/146 atestou que o armamento foi utilizado para disparos. Nesta esteira, o réu admitiu ter realizado um disparo para o alto momentos antes da abordagem defronte a seu cabelereiro, ou seja, na rua. Assim, também configurado o crime previsto no art. 15, "caput", da Lei nº 10.826/03. Comprovadas autoria e materialidade, é de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: 1 - Para o crime de tráfico de entorpecentes: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação pelo tráfico de entorpecentes (processo nº 0063602-03.2011 - fls. 48). Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, a qual fica compensada pela reincidência, consistente em uma condenação pelo crime de roubo (processo nº 0053283-73.2011 - fls. 47). Assim, a pena permanecerá inalterada. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. 2 - Para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação pelo tráfico de entorpecentes (processo nº 0063602-03.2011 - fls. 48). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, a qual fica compensada pela reincidência, consistente em uma condenação pelo crime de roubo (processo nº 0053283-73.2011 - fls. 47). Assim, a pena permanecerá inalterada. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. 3 - Para o crime de disparo de arma de fogo: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação pelo tráfico de entorpecentes (processo nº 0063602-03.2011 - fls. 48). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, a qual fica compensada pela reincidência, consistente em uma condenação pelo crime de roubo (processo nº 0053283-73.2011 - fls. 47). Assim, a pena permanecerá inalterada. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade. Assim, as penas serão somadas, totalizando 10 anos e 06 meses de reclusão e 605 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Fixo o regime inicial fechado, em vista da quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência, nos termos do art. 33, do Código Penal. No mesmo sentido, deixo de aplicar os benefícios previstos nos

artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, porquanto ausentes os requisitos legais. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com

urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu FAGNER DE ALMEIDA PESSOA às penas de 10 anos e 06 meses de reclusão e 605 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigos 14 e 15 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que ensejaram sua decretação e manutenção, reiterando-se os fundamentos das decisões que analisaram a medida. Recomende-se na prisão em que se encontra. Fica decretada a perda do celular, dinheiro e veículo apreendidos (fls. 14), tendo em vista que relacionados à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Também fica determinada a destruição do armamento e munições, por se tratar de objetos cuja posse é ilícita. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.") NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.